

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1500/2530

นางสาวประณีต ยินดี

โจทก์

นางรัชนิวรรณ ธีรยวิริยะ

จำเลย

นางสาวประณีต ยินดี

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ซึ่งฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้นจึงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว จึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อกฎหมายประกอบกับฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าการกระทำของจำเลยครบองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และไม่ได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 จึงไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 39)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ฯลฯ

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนมูลฟ้อง แต่เมื่อถึงวันนัด ศาลชั้นต้นเห็นว่า ตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์และเอกสารที่โจทก์ขอให้ศาลเรียกมาคดีพอวินิจฉัยได้แล้ว ให้

งดไต่สวนมูลฟ้องและพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 33)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 35)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อกฎหมายศาลอุทธรณ์
พิพากษายืนตามโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ได้ ให้รับฎีกาโจทก์ไว้พิจารณา

คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อกฎหมายศาลอุทธรณ์
พิพากษายืนตามโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ได้ ให้รับฎีกาโจทก์ไว้พิจารณา

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ